МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2022 оны 12 дугаар сарын 30 № 01/47 Улаанбаатар хот

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА
О.АМГАЛАНБААТАР ТАНАА

Комисст ирүүлсэн гомдлын мөрөөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.11, мөн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн тус аймгийн Нийтийн номын сангийн багш, ажилчдын хөдөлмөрлөх эрх, хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн хүрээний дарамт хүчирхийллээс ангид байх эрхийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийсэн.

Комисс хяналт шалгалтыг холбогдох албан тушаалтан, ажилтнуудаас тайлбар, тодруулга, санал асуулга авах, баримт материалд дүн шинжилгээ хийх зэрэг аргачлалаар явуулсан бөгөөд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Тус номын сангийн захирлын 2021 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн Б/05 дугаартай тушаалаар “Нийтийн номын сангийн дотоод журам”-ыг баталсан байх боловч Хөдөлмөрийн тухай хуульд (Шинэчилсэн найруулга) нийцүүлэн батлаагүй, хуучин журмыг үйл ажиллагаандаа баримтлан ажиллаж байна. Энэ журамд Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр 11.4.1 дэх заалтад заасан ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд нарийвчлан тусгах үүргийг биелүүлээгүй байна.

2. Хяналт шалгалтын хүрээнд тус байгууллагын 16 ажилтан ярилцлага болон санал асуулгад оролцсон бөгөөд “Та ажлын газрын хэн нэгний зүгээс ажлын байрны дарамтад өртөж байсан уу” гэсэн асуултад оролцогчдын 77.7 хувь “тийм” гэж хариулжээ. Шалгалтын үед алба хаагчдтай хийсэн ганцаарчилсан ярилцлагад “... удирдлагын зүгээс тэтгэвэрт гарах болоогүй байхад тэтгэвэртээ гар гэж шаарддаг, настай хүнийг хөгшин талхи гэж дууддаг, хөхүүл хүүхэдтэй ажилтныг явж хүүхдээ хөхүүлэхгүй гэсэн бичиг хийж өг гэж дарамталдаг, чадахгүй бол ажлаа өг гэж хэлдэг” гэх тайлбарыг өгч байв. Үүнээс үзэхэд тус газрын хэмжээнд ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт, хүчирхийлэл байх магадлал өндөр байна.

3. Хяналт шалгалтын үед тус газрын ажилтнуудтай уулзалт хийж, барилга байгууламжийн нөхцөл байдалтай танилцахад дулааны шугамын буруу угсралтаас шалтгаалан өвлийн улиралд паар хэд хэдэн удаа хөлдсөн, барилгын нүүрэн талын шилэн фасадын завсраар хүйтэн салхи үлээдэг, ажлын өрөө хүйтэн байдаг байна. Мөн байрны температурыг зориулалтын багаж ашиглан хэмжихэд гадна температур -25^0-30^0 хүйтэн байхад дотор $+10^0$, $+12^0$ хэмийн дулаантай байсан. Иймд тус газрын ажилтнуудын хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангагдах эрх зөрчигдөж, албан хаагчдын ажлын бүтээмж, үр дүнд сөргөөр нөлөөлөх үр дагавар үүсгэх нөхцөл байж болзошгүй байна.

153070167

Хяналт шалгалтаар тогтоогдсон нөхцөл байдал, Монгол Улсын хууль, тогтоомжийг үндэслэн тус газрын албан хаагчдын хөдөлмөрийн таатай нөхцөлөөр хангагдах, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн хүрээний харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт болон дарамт, хүчирхийллээс ангид байх эрхийг хангах зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, холбогдох бусад хуульд нийцүүлэн Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн батлах, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах;
2. Төрийн албаны тухай хууль 37 дугаар зүйлийн 37.1.7 дахь заалт, 39 дүгээр зүйлийн 39.1.4 дэх заалт, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4 хэсэгт заасныг хэрэгжүүлж, хөдөлмөрийн харилцаанд үндэслэлгүй давуу байдал тогтоох, эрхийг үндэслэлгүйгээр хязгаарлах буюу ялгаварлан гадуурхах явдлыг гаргуулахгүй байх, төрийн албан хаагчид хууль тогтоомжийг сахин биелүүлж ажиллах талаар тодорхой арга хэмжээ авч, удирдах албан тушаалтан болон албан хаагчдад сургалт, нөлөөллийн ажлыг зохион байгуулах;
3. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 136 дугаар зүйлийн 136.1, 136.2, 136.3 дэх хэсэгт тус тус заасны дагуу ажилтанд хүүхэд хөхүүлэх, асрах завсарлагыг ажлын цагийг богиносгох хэлбэрээр олгож, уян хатан нөхцөлөөр ажиллуулах талаар холбогдох зохион байгуулалтын арга хэмжээг авах;
4. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.2 дахь заалт, 120 дугаар зүйлийн 120.2 дахь хэсэгт заасны дагуу ажилтны хөдөлмөр эрхлэх таатай, орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, дулааны шугам сүлжээг засварлах зардлыг орон нутгийн төсөвт тусгаж, шийдвэрлүүлэх;

Зөвлөмжийг нийт албан хаагчдад танилцуулж, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний танилцуулгыг холбогдох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ДАРГА Ж.ХУНАН